



Back to Balance

Handwerk, Zulassungen & Meisterpflicht

Detaildokument — Interner Wissensstand

Version 1.1.0 — April 2026



Inhalt

Drei rechtliche Ebenen — Vorbemerkung	3
1. Handwerk ohne Gesellenbrief — die einfache Wahrheit	3
Das dreistufige System der Handwerksordnung	3
Was ohne Qualifikation möglich ist (Anlage B2 — Auswahl)	4
2. Alternativen zum Meisterbrief	4
3. Meisterpflicht und Gleichwürdigkeit — kein Widerspruch	5
Wie die Trennung rechtssicher funktioniert	5
4. Zulassungen zentral vs. individuell — die Übersicht	6
5. Kosten und wer sie trägt	6
6. Für Körperarbeit und BtB im Besonderen	7
Versionshistorie	7



Drei rechtliche Ebenen — Vorbemerkung

Die folgenden Ausführungen behandeln im Wesentlichen die externe Ebene: gewerbliche Tätigkeit für Personen außerhalb der Genossenschaft. Für die interne Ebene gilt zusätzlich § 26 der Satzung Back to Balance eG — genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG.

Ebene	Geltung
Eigenleistung am eigenen Objekt	Unbegrenzt erlaubt, kein Nachweis
Innenleistung zwischen Mitgliedern	§ 26 Satzung — keine externen Zulassungen für Innenleistungen, geschützte Berufsbezeichnungen bleiben staatlichen Zulassungen vorbehalten
Externe gewerbliche Tätigkeit	Alle gesetzlichen Anforderungen unverändert (Handwerksordnung, Berufsrecht, Heilpraktikergesetz)

1. Handwerk ohne Gesellenbrief — die einfache Wahrheit

Eine der häufigsten Fehlannahmen: Wer handwerklich tätig sein will, braucht einen Meister- oder Gesellenbrief. Das stimmt nur für einen Teil der Handwerke. Die Realität ist differenzierter — und für eine Genossenschaft wie Back to Balance deutlich ermutigender.

Das dreistufige System der Handwerksordnung

Kategorie	Was das bedeutet	Qualifikation nötig?
Anlage A — 53 Gewerke	Zulassungspflichtige Handwerke. Meister oder gleichwertig erforderlich.	Ja — Meisterbrief oder anerkannte Alternative
Anlage B1 — Zulassungsfreie Handwerke	Handwerk, aber kein Meisterzwang. Einfache Gewerbeanmeldung reicht.	Nein — Gewerbeanmeldung beim Ordnungsamt
Anlage B2 — Handwerksähnliche Gewerbe	Wie Hausmeistertätigkeiten, günstige Reparaturen, Bodenleger.	Nein — Gewerbeanmeldung beim Ordnungsamt



Was ohne Qualifikation möglich ist (Anlage B2 — Auswahl)

Tätigkeit	Relevant für BtB?
Bodenleger (Parkett ausgenommen)	✓ Sehr relevant — Renovierung, Aufbau
Einbau genormter Baufertigteile (Fenster, Türen, Treppen, Regale)	✓ Sehr relevant — Zellaufbau
Hausmeisterdienste, einfache Reparaturen	✓ Kernbedarf jeder Zelle
Gebäudereinigung	✓ Relevant — Raumhygiene
Garten- und Landschaftsbau (einfache Arbeiten)	✓ Sehr relevant — Außenbereich
Änderungsschneiderei	✓ Relevant — Textilpflege
Holz- und Bautenschutzarbeiten	✓ Pflege und Instandhaltung

2. Alternativen zum Meisterbrief

Weg	Voraussetzung	Kosten / Aufwand
§ 7 Abs. 2 HwO — Ingenieur / Techniker	Studium oder Fachschule mit Bezug zum Gewerk	Rechtsanspruch — keine weitere Prüfung nötig
§ 7b HwO — Altgesellenregelung	Gesellenprüfung + 6 Jahre Berufserfahrung (davon 4 Jahre leitend)	375–800 € · Rechtsanspruch
§ 8 HwO — Ausnahmbewilligung	Unzumutbarkeit der Prüfung + nachgewiesene Kenntnisse	Ermessensentscheidung der HWK
§ 9 HwO — EU/EWR-Anerkennung	6 Jahre Selbstständigkeit in EU oder 3 Jahre + Ausbildung	Anerkennungsverfahren

Die Altgesellenregelung (§ 7b) ist für BtB besonders interessant: Wer lange im Handwerk gearbeitet hat, kann ohne Meisterprüfung als technischer Betriebsleiter fungieren. Ein Ingenieur oder staatlich geprüfter Techniker hat sogar einen Rechtsanspruch auf Eintragung — ohne jede weitere Prüfung.



3. Meisterpflicht und Gleichwürdigkeit — kein Widerspruch

Die zentrale Frage: Kann ein Meister als „technischer Betriebsleiter“ in einer Genossenschaft fungieren und dabei kulturell gleichwürdig sein — also formal verantwortlich, aber kein Chef?

Die Antwort ist eindeutig ja. Und es gibt lebende Beweise.

Genossenschaft	Was sie beweist
RobinKruso eG Mannheim, seit 1981	Über 44 Jahre „Betrieb ohne Chef:in“. Schreinerei + Fachgeschäft, alle Entscheidungen im Konsens. Meisterpflicht erfüllt, Hierarchie inexistent.
Zusammenwerk eG	Schreinerei + Zimmerei + Denkmalpflege. Selbstverwaltetes Kollektiv + eingetragener Meisterbetrieb.
Konstruktiv eG Leipzig seit 2018	„Arbeiten ohne Chef im Handwerk.“ Metallbau, Tischlerei, Stahlbau. Konsensmodell, egalitärer Stundensatz.

Wie die Trennung rechtssicher funktioniert

Technischer Betriebsleiter (gesetzlich)	GV / Kollektiv entscheidet (Genossenschaft)
Qualitätssicherung	Preisgestaltung
Arbeitsschutz auf der Baustelle	Auftragsannahme
Fachgerechte Ausführung	Gewinnverwendung
Weisungsbefugnis bei Sicherheitsfragen	Stundensatz und Vergütung



4. Zulassungen zentral vs. individuell — die Übersicht

Zulassung / Zertifikat	Zentral möglich?	Ersparnis / Bedingung
Betriebshaftpflicht für alle Gewerke	✓ Ja	10–50 % gegenüber Einzelpolice
Handwerksrolle (Anlage A)	✓ Ja (eG als juristische Person)	Nur 1× Kammerbeitrag. Ein Betriebsleiter pro Gewerk.
Zulassungsfreie Handwerke (B)	✓ Ja, vollständig	Eine Gewerbeanmeldung für alle
EU-Bio-Gruppenzertifizierung	✓ Ja (ab ca. 30 Mitglieder)	Mind. 50 % Kostenersparnis
AZAV-Trägerzulassung (Bildung)	✓ Ja	Alle Standorte unter einer Zulassung
HACCP-Rahmenkonzept	△ Teilweise	Rahmen zentral, Anpassung pro Standort
Lebensmittelregistrierung	✗ Pro Betriebsstätte	Koordination zentral möglich
Heilpraktikererlaubnis (für externe Tätigkeit)	✗ Strikt persönlich	Keine juristische Person möglich. Berufshaftpflicht aber über eG. Hinweis: Innenleistungen unter Mitgliedern fallen nicht hierunter — sie sind durch § 26 Satzung als genossenschaftliche Selbsthilfe abgedeckt, solange keine geschützten Titel geführt und keine Heilversprechen abgegeben werden.
DSGVO-Datenschutzbeauftragter	✓ Ja, einer für alle	Ab 20 Personen mit Datenverarbeitung

5. Kosten und wer sie trägt

Alle Zulassungskosten der Genossenschaft werden aus dem Reinvestitionsanteil des Pools gedeckt — konkret aus dem Dach-Anteil A gemäß § 11 Verteilungs-Kaskade. Kein Mitglied trägt sie einzeln. In der Gründungsphase können sie durch Spenden vorfinanziert werden.



Position	Geschätzte Kosten	Aus welchem Topf
Prüfverband (BWGV) — jährlich	800–1.200 €/Jahr (kleine eG)	Reinvestition (Dach-Anteil A — Fixkosten)
Handwerksrolleneintragung	Einmalig ca. 150–300 €/Gewerk	Reinvestition (Dach-Anteil A — Gründungskosten)
Altgesellenregelung	375–800 € pro Person	Reinvestition oder Spenden
EU-Bio-Gruppenzertifikat	Einmalig ca. 2.000–5.000 €	Reinvestition
AZAV-Trägerzulassung	2.000–15.000 € (Erstprüfung)	Reinvestition oder Spenden
Betriebshaftpflicht	Ca. 1.200–3.000 €/Jahr	Reinvestition (Dach-Anteil A — Fixkosten)
Gewerbebeanmeldung (B-Handwerke)	26 € einmalig pro Betriebsstätte	Reinvestition (Gründungskosten)

6. Für Körperarbeit und BtB im Besonderen

Was die Körperarbeit ist	Was sie nicht ist
Wellness- und Entspannungsanwendung	Keine Heilbehandlung im rechtlichen Sinne
Systemische Begleitung des Körpers	Keine Diagnosestellung
Prävention und Wohlbefinden	Kein Heilversprechen
Gewerbliche Dienstleistung der eG (extern) bzw. Innenleistung (intern, § 26 Satzung)	Keine Heilpraktikertätigkeit ohne entsprechende Zulassung

Sobald Formulierungen wie „Behandlung“, „Therapie“, „Heilung von [Diagnose]“ oder „Linderung von Krankheitssymptomen“ verwendet werden, bewegt man sich in den regulierten Bereich. Das Stil-Sheet für alle BtB-Kommunikation regelt das: beschreibende, nicht-medizinische Sprache. Das schützt rechtlich und ist konzepttreu.

Versionshistorie

v1.1.0 — April 2026

Anpassung an Satzung v2.1.0. Neue Vorbemerkung „Drei rechtliche Ebenen“: Eigenleistung, Innenleistung (§ 26), externe Tätigkeit. Heilpraktiker-Zeile in Tabelle 4 erweitert um Hinweis auf § 26 für Innenleistungen unter



Mitgliedern. Tabelle 6 (Körperarbeit) ergänzt: gewerbliche Dienstleistung (extern) bzw. Innenleistung (intern, § 26).
Kapitel 5: Reinvestitionsanteil-Bezüge präzisiert auf Dach-Anteil A der Verteilungs-Kaskade gemäß § 11 Satzung.

v1.0.0 — 2026

Ursprüngliche Version. Handwerksordnung-System (Anlagen A, B1, B2), Alternativen zum Meisterbrief, Beispiele bestehender Handwerks-Genossenschaften, Zulassungsübersicht, Kosten und Körperarbeit-Klärung.